

CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "HRH 2022", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, QUIEN COMPARECE POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL MENCIONADA EN EL INCISO I.3, DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL ACREDITANTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "ACREDITANTE"; POR OTRA PARTE LA (S) PERSONA (S) FÍSICA (S) Y/O MORAL (ES) CUYAS GENERALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL "ANEXO A" DEL PRESENTE CONTRATO (PUNTO I. Y/O PUNTO II. SEGÚN CORRESPONDA), REPRESENTADA (S) COMO SE INDICA EN EL CITADO "ANEXO A", QUIEN (ES) COMPARECE (N) EN SU CALIDAD DE COACREDITADO (S)¹, A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO EL "ACREDITADO"; EN SU CASO, POR OTRA PARTE LA (S) PERSONA (S) FÍSICA (S) O MORAL (ES) CUYAS GENERALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL "ANEXO B" DEL PRESENTE CONTRATO (PUNTO I. Y/O PUNTO II. SEGÚN CORRESPONDA), REPRESENTADA (S) COMO SE INDICA EN EL CITADO "ANEXO B", QUIEN (ES) COMPARECE (N) EN SU CALIDAD DE OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S), A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARÁ COMO EL "OBLIGADO SOLIDARIO"; EN SU CASO, POR OTRA PARTE; LA (S) PERSONA (S) FÍSICA (S) O MORAL (ES) CUYAS GENERALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL "ANEXO C" DEL PRESENTE CONTRATO (PUNTO I. Y/O PUNTO II. SEGÚN CORRESPONDA), REPRESENTADA (S) COMO SE INDICA EN EL CITADO "ANEXO C", QUIEN (ES) COMPARECE (N) EN SU CALIDAD DE GARANTE (S) PRENDARIO (S), A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARÁ COMO EL "GARANTE PRENDARIO"; Y EN SU CASO, POR OTRA PARTE LA (S) PERSONA (S) FÍSICA (S) O MORAL (ES) CUYAS GENERALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL "ANEXO D" DEL PRESENTE CONTRATO (PUNTO I. Y/O PUNTO II. SEGÚN CORRESPONDA), REPRESENTADA (S) COMO SE INDICA EN EL CITADO "ANEXO D", QUIEN (ES) COMPARECE (N) EN SU CALIDAD DE GARANTE (S) INMOBILIARIO (S), A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARÁ COMO EL "GARANTE INMOBILIARIO"; DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES, PRECEPTOS LEGALES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN:

DECLARACIONES

I.- Declara el "Acreditante", por conducto de sus representantes legales, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

I.1. Que está constituida conforme a las Leyes Mexicanas, Mediante escritura pública número 2,514 de fecha 14 de Marzo de 2022 otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Luviano Montelongo, Corredor Público Número 64 de la Plaza del Estado de Jalisco, debidamente registrada bajo el número de folio mercantil electrónico 2022020181 del Registro Público de Comercio con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

I.2. Tener capacidad legal, material y económica para celebrar este Contrato.

I.3. Que el señor (Salvador López Villaseñor y Román Iñiguez Ortíz) en su carácter de Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, respectivamente; según consta en la escritura pública número 8,992 de fecha 17 de Junio de 2025 otorgada ante la fe de la Licenciada Karina Paz Peraza, Corredor Público número 16 de la Plaza del Estado de Jalisco, debidamente registrada bajo el número de folio mercantil electrónico 2022020181 del Registro Público de Comercio con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; manifestando que cuentan con las más amplias facultades para suscribir el presente Contrato en representación del "Acreditante" y que las mismas no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, a la fecha. Suscribiendo el presente "Contrato" el consejo de administración, en virtud de que ostenta de forma individual todas las facultades que ley y los estatutos sociales permiten.

I.4. Que señala como domicilio convencional para efectos de cumplimiento y ejecución del presente contrato el ubicado en Avenida de la Calma 3483, interior E, Colonia La Calma, Código Postal 45070 en Zapopan, Jalisco, y que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es HDM220314Q24.

I.5. Que el "Acreditado", con base en la información y documentación que éste le presentó, le ha solicitado un Crédito con Interés, para los fines establecidos por las "Partes" en el inciso m), del "Anexo E".

I.6. Que previamente a la firma del presente Contrato, hizo del conocimiento del "Acreditado", el contenido y alcance del presente instrumento y de los demás documentos suscritos a su amparo, así como el Costo Anual Total (CAT) aplicable al presente Crédito, y demás cargos, comisiones y gastos que se generen por su celebración, mismos que se insertan respectivamente en el "Anexo E", que contiene las características generales del Crédito.

I.7. Que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, constituida de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se encuentra registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que como parte de su objeto social se encuentra el otorgamiento de diversos tipos de créditos, préstamos o financiamientos al público, en términos de lo dispuesto por la ley, entre ellos el que se contrata por este acto.

I.8. Que declara y reconoce ser titular de la (s) cuenta (s) bancaria (s) referidas en el inciso n), del "Anexo E".

I.9. Que su operación no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo establece el artículo 87-J, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley.

II.- Declara el "Acreditado", por propio derecho y/o por conducto de su(s) representante(s) legal(es) o apoderado(s) legal(es), según corresponda, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

II.1. Personalidad del "Acreditado"

¹Solo se les llamará "COACREDITADOS" en caso de ser más de una persona física y/o moral, las que comparezcan a la celebración del presente Acto en calidad de "ACREDITADO", en caso de ser solo una persona física o moral compareciente se entenderá que no existe la figura de "COACREDITADOS", denominándose a la única persona física o moral compareciente como el "ACREDITADO".

A. En caso de ser una o más Personas Morales las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del punto I. del "Anexo A", cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Que es una persona moral con la denominación o razón social precisada dentro del punto I. del "Anexo A" del Contrato, constituida de conformidad a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con las copias de los instrumentos públicos que se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

b) Que la celebración del presente Contrato está acorde con el objeto social y actividad que realiza; que ha formalizado y realizado los actos jurídicos necesarios a fin de estar en aptitud legal para suscribir este instrumento y contraer las obligaciones derivadas del Crédito, y que con este Contrato no se contravienen sus estatutos ni disposición legal o contractual alguna que limite o impida su celebración.

c) Que su (s) representante (s) indicado (s) en el punto I. del "Anexo A" del Contrato, comparece (n) con el cargo precisado en dicho Anexo, con las facultades suficientes para la firma del presente Contrato, asimismo cuenta (n) con las facultades necesarias para representarla y obligarla en los términos del presente Contrato, mismas que declara (n) que no le (s) han sido revocadas, restringidas, o modificadas en forma alguna, y que continúan vigentes en términos del (los) instrumento (s) público (s) que se describen en el referido "Anexo A" y se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertasen.

d) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta (n) que su representada no ha sufrido modificaciones concernientes a la (s) persona (s) que actualmente cuenta (n) con las facultades de representación; por lo que declara (n) que no existe documento diverso o posterior a los instrumentos con los que han Acreditado su representación a la fecha de suscripción del presente Contrato, que limite las facultades con las que comparece (n) al presente acto.

e) Que su representante legal (*persona física*) actúa por cuenta de la persona moral (*de un tercero*); por lo que declara que es de su conocimiento que los propietarios reales de su representada es (son) aquella (s) persona (s) insertas (s) dentro del punto I. del "Anexo A", mismo anexo que forma parte integrante de este contrato.

B. En caso de ser una o más Personas Físicas las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del punto II. del "Anexo A", cada una de ellas de forma individual expresa lo siguiente:

a) Llamarse como ha quedado precisado dentro del punto II. del "Anexo A" del Contrato, ser una persona física, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse y contratar en los términos del presente Contrato.

b) Que se identifica con el (los) documento (s) oficial (es) proporcionado (s) al "Acreditante", descritos dentro del "Anexo A".

c) Que sus generales son las que han quedado establecidas dentro del punto II. del "Anexo A" del presente Contrato.

d) Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que actúa por propio derecho, entendiéndose que actúa para los efectos del presente Contrato a nombre y por cuenta propia y no por cuenta de un tercero.

II.2. Domicilio del "Acreditado"

a) Que su domicilio es el indicado en el "Anexo A" (punto I., y/o II., según sea el caso), mismo que señala para los fines y efectos legales que constan en este Documento; el cual se desprende del comprobante que exhibe para la celebración del presente acto jurídico. Domicilio que hace del conocimiento del "Acreditante" que sigue vigente a la fecha de celebración del presente acto.

II.3. Recursos de procedencia lícita del "Acreditado"

a) Cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios y suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago y demás obligaciones derivadas de este Contrato y los demás documentos suscritos a su amparo; expresando que dichos recursos no son de procedencia ilícita.

II.4. Declaraciones generales del "Acreditado"

a) Manifiesta que el "Acreditante" ha hecho de su conocimiento, antes de la firma del presente Contrato, el contenido y alcance del mismo así como de todos los documentos que serán suscritos a su amparo, así como de los cargos, comisiones y gastos que se generarán por la celebración del mismo. También manifiesta que se le informó sobre el Costo Anual Total (CAT) aplicable a la operación, mismo que se inserta en el inciso a), del "Anexo E", Anexo que es de su conocimiento el contiene las características generales del crédito otorgado a su favor.

Asimismo, manifiesta que el "Acreditante" hizo de su conocimiento, previo a la firma del presente documento, el monto de los pagos periódicos, la forma y periodicidad para liquidarlos y las demás cargas financieras aplicables; adicionalmente hizo de su conocimiento el derecho que tiene de liquidar anticipadamente la operación.

Finalmente manifiesta que le fue informado oportunamente las tasas de interés ordinaria y moratoria, en especial la forma de calcular los mismos.

b) Que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualquier otra que pudiera corresponder; que no tiene instauradas demandas civiles, mercantiles, laborales, ni existen en su contra procedimientos administrativos iniciados o en proceso de iniciarse por autoridad alguna en cobro de contribuciones o prestaciones de seguridad social, ni existen a su cargo obligaciones de cualquier índole o naturaleza que puedan afectar su capacidad de pago y/o la exigibilidad y cobro del crédito que se otorga.

Así mismo manifiesta que no se encuentra en incumplimiento de ningún término o condición de contrato, convenio o documento alguno del que sea parte, cuyo incumplimiento pudiera acarrear consecuencias adversas para sus operaciones, bienes, situación financiera o capacidad de pago.

c) Que la información que ha presentado al "Acreditante" para el

otorgamiento de este crédito, refleja de manera exacta y fiel su situación económica, y que dicha información carece de toda falsedad.

Así mismo, manifiesta que dicha información refleja de manera razonable y fidedigna su condición económica, por lo que no existe situación o hecho de ninguna clase que pudiera derivar en un estado de insolvencia para el declarante.

d) Que entiende la forma en la que funciona este financiamiento, así como el alcance de las obligaciones que asume en este acto y las consecuencias que derivan del incumplimiento de estas. Así mismo manifiesta haber recibido previamente por un tercero la asesoría especializada requerida para comprender los aspectos financieros, operativos y legales de esta operación.

e) Que manifiesta tener pleno conocimiento sobre los datos de las cuentas bancarias de las que es titular el “Acreditante” para realizar la obligación de pago que se desprende y consta en el presente documento.

III.- Declara el “Obligado Solidario”, bajo protesta de decir verdad (en caso de su comparecencia) lo siguiente:

III.1. Personalidad del “Obligado Solidario”

A. En caso de ser una o más Personas Morales las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del punto I. del “Anexo B”, cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Que es una persona moral con la denominación o razón social que se precisa en el punto I. del “Anexo B” del presente Contrato, constituida de conformidad a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con las copias de los instrumentos públicos que se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

b) Que la celebración del presente Contrato está acorde con su objeto, por lo que manifiesta encontrarse en aptitud legal para suscribir el mismo y constituirse como obligado solidario de las obligaciones derivadas del presente Documento, declarando que con la celebración de este Contrato no se contravienen sus estatutos ni disposición legal o contractual alguna que limite o impida su celebración.

c) Que su (s) representante (s) indicado (s) en el punto I. del “Anexo B” del presente Contrato, comparece (n) con el cargo precisado en dicho Anexo, por lo que declara (n) contar con las facultades necesarias para la firma del presente Contrato, mismas que declara (n) bajo formal protesta de decir verdad no le (s) han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna, y que continúan vigentes en los términos del (los) instrumento (s) público (s) que se describen en el referido “Anexo B” y se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

d) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta (n) que su representada no ha sufrido modificaciones concernientes a la (s) persona (s) que actualmente cuenta (n) con las facultades de representación; por lo que declara (n) que no existe documento diverso o posterior a los instrumentos con los que han confirmado su

representación a la fecha de suscripción del presente Contrato, que limite las facultades con las que comparece (n) al presente acto.

e) Que su representante legal (*persona física*) actúa por cuenta de la persona moral (*de un tercero*); por lo que declara que es de su conocimiento que los propietarios reales de su representada es (son) aquella (s) persona (s) insertas (s) dentro del punto I. del “Anexo B”, mismo anexo que forma parte integrante de este contrato.

B. En caso de ser una o más Personas Físicas las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del punto II. del “Anexo B”, cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Llamarse como ha quedado precisado en el punto II. del “Anexo B” del Contrato, ser una persona física, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse y contratar en los términos del presente Contrato.

b) Que se identifica con el (los) documento (s) oficial (es) proporcionado (s) al “Acreditante”, descritos dentro del “Anexo B”.

c) Que sus generales son las que han quedado establecidas dentro del punto II. del “Anexo B” del presente Contrato.

d) Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que actúa por propio derecho, entendiéndose que actúa para los efectos del presente Contrato a nombre y por cuenta propia y no por cuenta de un tercero.

III.2. Domicilio del “Obligado Solidario”

a) Que su domicilio es el indicado en el “Anexo B” (punto I., y/o II., según sea el caso), mismo que señala para los fines y efectos legales que constan en este Documento; el cual se desprende del comprobante de domicilio que exhibe para la celebración del presente acto jurídico. Domicilio que hace del conocimiento del “Acreditante” que sigue vigente a la fecha de celebración del presente acto.

III.3. Responsabilidad solidaria

a) Que en virtud de la relación que tiene con el “Acreditado”, es de su interés comparecer en el presente Contrato con el objeto de obligarse solidariamente con éste, en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, las cuales se desprenden del presente documento. Por lo anterior, es su intención constituirse con el carácter de “Obligado Solidario”.

b) Que para el efecto de erigirse con el carácter de “Obligado Solidario” manifiesta conocer y estar enterado de los términos y condiciones del presente documento, por el cual el “Acreditante” otorga un crédito en favor del “Acreditado”.

III.4. Declaraciones Generales del “Obligado Solidario”

a) Que la información y documentación proporcionada al “Acreditante” es verídica y carece de toda falsedad; la cual refleja fehacientemente su condición personal, empresarial y patrimonial actual.

b) Que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualquier otra que pudiera corresponder; que no tiene

instauradas demandas civiles, mercantiles, laborales, ni existen en su contra procedimientos administrativos iniciados o en proceso de iniciarse por autoridad alguna en cobro de contribuciones o prestaciones de seguridad social, ni existen a su cargo obligaciones de cualquier índole o naturaleza que puedan afectar su capacidad de pago y/o la exigibilidad y cobro del crédito que se otorga.

Asimismo, manifiesta que no se encuentra en incumplimiento de ningún término o condición establecida en algún contrato, convenio o documento alguno del que sea parte, cuyo incumplimiento pudiera acarrear consecuencias adversas para sus operaciones, bienes, situación financiera o capacidad de pago.

c) Que comparece a la celebración del presente Contrato para garantizar todas y cada una de las obligaciones a cargo del “Acreditado” y que para tal efecto manifiesta conocer a plenitud las condiciones particulares del Contrato. Asimismo, manifiesta que ha leído y comprendido las cláusulas que integran el presente Contrato, razón por la cual conoce los alcances de todas y cada una de ellas.

d) Que cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios y suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago solidario y demás obligaciones derivadas de este Contrato y los demás documentos suscritos a su amparo; manifestando que dichos recursos no son de procedencia ilícita.

e) Que entiende la forma en la que funciona este financiamiento, así como el alcance de las obligaciones que asume en este acto y las consecuencias que derivan del incumplimiento de estas.

Asimismo, manifiesta haber recibido previamente por parte de un tercero, la asesoría especializada requerida para comprender los aspectos financieros, operativos y legales de esta operación.

f) Que manifiesta tener pleno conocimiento sobre el domicilio y datos de las cuentas bancarias de las que es titular el “Acreditante” para realizar, en caso de incumplimiento por parte del “Acreditado”, la obligación de pago que se desprende y consta en el presente Documento.

IV.- Declara el “Garante Prendario” bajo protesta de decir verdad (en caso de su comparecencia) lo siguiente:

IV.1. Personalidad del Garante Prendario

A. En caso de ser una o más Personas Morales las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del “Anexo C”, cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Que es una persona moral con la denominación o razón social que se precisa en el “Anexo C” del presente Contrato, constituida de conformidad a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con las copias de los instrumentos públicos que se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

b) Que la celebración del presente Contrato está acorde con su objeto por lo que manifiesta encontrarse en aptitud legal para suscribir el mismo y constituirse con el carácter de garante prendario, con el cual

otorgará los Bienes y/o Derechos que garantizarán las obligaciones derivadas del presente documento, declarando que con la celebración de este Contrato no se contravienen sus estatutos ni disposición legal o contractual alguna que limite o impida su celebración.

c) Que su (s) representante (s) indicado (s) en el “Anexo C” del presente Contrato, comparece (n) con el cargo precisado en dicho Anexo, por lo que declara (n) contar con las facultades necesarias para la firma del presente Contrato, mismas que declara (n) bajo formal protesta de decir verdad no le (s) han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna, y que continúan vigentes en los términos del (los) instrumento (s) público (s) que se describen en el referido “Anexo C” y se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

d) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta (n) que su representada no ha sufrido modificaciones concernientes a la (s) persona (s) que actualmente cuenta (n) con las facultades de representación; por lo que declara (n) que no existe documento diverso o posterior a los instrumentos con los que han Acreditado su representación a la fecha de suscripción del presente Contrato, que limite las facultades con las que comparece (n) al presente acto.

e) Que su representada es único y legítimo propietario de los Bienes y/o Derechos descritos en el Apartado A. del “Anexo C”, tal y como se precisa en el (los) documento (s) descrito (s) en el Apartado B. del mismo Anexo.

f) Que es su voluntad adherirse a las cláusulas, términos y condiciones del presente Contrato, así como a las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el “Anexo C”.

g) Que su representante legal (*persona física*) actúa por cuenta de la persona moral (*de un tercero*); por lo que declara que es de su conocimiento que los propietarios reales de su representada es (son) aquella (s) persona (s) insertas (s) dentro del punto I. del “Anexo C”, mismo anexo que forma parte integrante de este contrato.

B. En caso de ser una o más Personas Físicas las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del “Anexo C”, cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Llamarse como ha quedado precisado en el “Anexo C” del Contrato, ser una persona física, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse y contratar en los términos del presente Contrato.

b) Que se identifica con el (los) documento (s) oficial (es) proporcionado (s) al “Acreditante”, descritos dentro del “Anexo C”.

c) Que sus generales son las que han quedado establecidas dentro del “Anexo C” del presente Contrato.

d) Ser legítimo propietario de los Bienes y/o Derechos descritos en el Apartado A. del “Anexo C”, tal y como se precisa en el (los) documento (s) descrito (s) en el Apartado B. del mismo Anexo.

e) Que es su voluntad adherirse a las cláusulas, términos y condiciones del presente Contrato, así como a las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el “Anexo C”.

f) Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que actúa por propio derecho, entendiéndose que actúa para los efectos del presente Contrato a nombre y por cuenta propia y no por cuenta de un tercero.

IV.2. Domicilio del "Garante Prendario"

a) Que su domicilio es el indicado en el "Anexo C" del Contrato, mismo que señala para los fines y efectos legales que constan en este Documento; el cual se desprende del comprobante de domicilio que exhibe para la celebración del presente acto jurídico. Domicilio que hace del conocimiento del "Acreditante" que sigue vigente a la fecha de celebración del presente acto.

IV.3. Responsabilidad del Garante Prendario

a) Que en virtud de la relación que tiene con el "Acreditado", es de su interés comparecer en el presente Contrato con el objeto de aportar los "Bienes y/o Derechos" que tendrán como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones y su preferencia de pago a cargo del primero; dichos "Bienes y/o Derechos" integrarán lo que al presente contrato se le denomina "Garantía Prendaria", misma que se regirá por las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. Por lo anterior es su intención constituirse con el carácter de "Garante Prendario".

b) Que para el efecto de erigirse con el carácter de "Garante Prendario" manifiesta conocer y estar enterado de los términos y condiciones del presente documento, por el cual el "Acreditante" otorga un crédito en favor del "Acreditado".

IV.4. Declaraciones Generales del "Garante Prendario"

a) Que la información y documentación proporcionada al "Acreditante" es verídica y carece de toda falsedad; la cual refleja fehacientemente su condición personal, empresarial y patrimonial actual.

b) Que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualquier otra que pudiera corresponder; que no tiene instauradas demandas civiles, mercantiles, laborales, ni existen en su contra procedimientos administrativos iniciados o en proceso de iniciarse por autoridad alguna en cobro de contribuciones o prestaciones de seguridad social, ni existen a su cargo obligaciones de cualquier índole o naturaleza que puedan afectar la Garantía Prendaria otorgada.

Así mismo manifiesta que no se encuentra en incumplimiento de ningún término o condición establecida en algún contrato, convenio o documento alguno del que sea parte, cuyo incumplimiento pudiera acarrear consecuencias adversas para la Garantía Prendaria.

c) Que conoce plenamente las condiciones particulares del Contrato. Así mismo manifiesta que ha leído las cláusulas que integran el presente Contrato, razón por la cual conoce los alcances de todas y cada una de ellas.

d) Cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios y suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago y demás obligaciones derivadas de este Contrato y los demás documentos

suscritos a su amparo; manifestando que dichos recursos no son de procedencia ilícita.

e) Manifiesta que el "Acreditante" ha hecho de su conocimiento, antes de la firma del presente Contrato, el contenido y alcance de este, así como de todos los documentos que serán suscritos a su amparo.

f) Que entiende la forma en la que funciona este financiamiento, así como el alcance de las obligaciones que asume en este acto y las consecuencias que derivan del incumplimiento de estas.

Asimismo manifiesta haber recibido previamente por parte de un tercero la asesoría especializada requerida para comprender los aspectos financieros, operativos y legales de esta operación.

V.- Declara el "Garante Inmobiliario" bajo protesta de decir verdad (*en caso de su comparecencia*) lo siguiente:

V.1. Personalidad del "Garante Inmobiliario"

A. En caso de ser una o más Personas Morales las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del "Anexo D"; cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Que es una persona moral con la denominación o razón social que se precisa en el "Anexo D" del presente Contrato, constituida de conformidad a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con las copias de los instrumentos públicos que se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

b) Que la celebración del presente Contrato está acorde con su objeto por lo que manifiesta encontrarse en aptitud legal para suscribir el mismo y constituirse con el carácter de garante inmobiliario, mediante el cual otorga el Bien Inmueble que garantizará las obligaciones derivadas del presente documento, declarando que con la celebración de este Contrato no se contravienen sus estatutos ni disposición legal o contractual alguna que limite o impida su celebración.

c) Que su (s) representante (s) indicado (s) en el "Anexo D" del presente Contrato, comparece (n) con el cargo precisado en dicho Anexo, por lo que declara (n) contar con las facultades necesarias para la firma del presente Contrato, mismas que declara (n) bajo formal protesta de decir verdad no le (s) han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna, y que continúan vigentes en los términos del (los) instrumento (s) público (s) que se describen en el referido "Anexo D" y se anexan al presente Contrato en copia simple y que para efectos de la presente declaración se tienen aquí textualmente reproducidos como si a la letra se insertaren.

d) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta (n) que su representada no ha sufrido modificaciones concernientes a la (s) persona (s) que actualmente cuenta (n) con las facultades de representación; por lo que declara (n) que no existe documento diverso o posterior a los instrumentos con los que han confirmado su representación a la fecha de suscripción del presente Contrato, que limite las facultades con las que comparece (n) al presente acto.

e) Que su representada es único y legítimo propietario de los Bienes Inmuebles descritos en el Apartado A. del **"Anexo D"**, tal y como se precisa en el (los) documento (s) descrito (s) en el Apartado B. del mismo Anexo.

f) Que es su voluntad adherirse a las cláusulas, términos y condiciones del presente Contrato, así como a las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el **"Anexo D"**.

g) Que su representante legal (*persona física*) actúa por cuenta de la persona moral (*de un tercero*); por lo que declara que es de su conocimiento que los propietarios reales de su representada es (son) aquella (s) persona (s) insertas (s) dentro del punto I. del **"Anexo D"**, mismo anexo que forma parte integrante de este contrato.

B. En caso de ser una o más Personas Físicas las comparecientes al presente Contrato, identificadas dentro del "Anexo D"; cada una de ellas de forma individual expresa:

a) Llamarse como ha quedado precisado en el **"Anexo D"** del Contrato, ser una persona física, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse y contratar en los términos del presente Contrato.

b) Que se identifica con el (los) documento (s) oficial (es) proporcionado (s) al **"Acreditante"**, descritos dentro del **"Anexo D"**.

c) Que sus generales son las que han quedado establecidas dentro del **"Anexo D"** del presente Contrato.

d) Ser legítimo propietario de los Bienes Inmuebles descritos en el Apartado A., del **"Anexo D"**, tal y como se precisa en el (los) documento (s) descrito (s) en el Apartado B. del mismo Anexo.

e) Que es su voluntad adherirse a las cláusulas, términos y condiciones del presente Contrato, así como a las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el **"Anexo D"**.

f) Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que actúa por propio derecho, entendiéndose que actúa para los efectos del presente Contrato a nombre y por cuenta propia y no por cuenta de un tercero.

V.2. Domicilio del "Garante Inmobiliario"

a) Que su domicilio es el indicado en el **"Anexo D"** del Contrato, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Documento; el cual se desprende del comprobante de domicilio que exhibe para la celebración del presente acto jurídico. Domicilio que hace del conocimiento del **"Acreditante"** que sigue vigente a la fecha de celebración del presente acto.

V.3. Aportación de bienes en garantía

a) Que en virtud de la relación que tiene con el **"Acreditado"**, es de su interés comparecer en el presente Contrato con el objeto de aportar los Bienes Inmuebles que tendrán como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones y su preferencia de pago a cargo del primero; dichos Bienes Inmuebles integrarán lo que al presente contrato se le denomina Garantía Inmobiliaria, misma que se registrará por las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en su caso por las cláusulas, términos y condiciones

establecidos dentro del **"Anexo D"**. Por lo anterior es su intención constituirse con el carácter de **"Garante Inmobiliario"**.

b) Que para el efecto de erigirse con el carácter de **"Garante Inmobiliario"** manifiesta conocer y estar enterado de los términos y condiciones del presente documento, por el cual el **"Acreditante"** otorga un crédito en favor del **"Acreditado"**.

V.4. Declaraciones Generales del "Garante Inmobiliario"

a) Que la información y documentación proporcionada al **"Acreditante"** es verídica y carece de toda falsedad; la cual refleja fehacientemente su condición personal, empresarial y patrimonial actual.

b) Que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualquier otra que pudiera corresponder; que no tiene instauradas demandas civiles, mercantiles, laborales, ni existen en su contra procedimientos administrativos iniciados o en proceso de iniciarse por autoridad alguna en cobro de contribuciones o prestaciones de seguridad social, ni existen a su cargo obligaciones de cualquier índole o naturaleza que puedan afectar la Garantía Inmobiliaria otorgada.

Asimismo, manifiesta que no se encuentra en incumplimiento de ningún término o condición establecida en algún contrato, convenio o documento alguno del que sea parte, cuyo incumplimiento pudiera acarrear consecuencias adversas para la Garantía Inmobiliaria o su solvencia económica.

c) Que comparece a la celebración del presente Contrato para otorgar la Garantía Inmobiliaria que tendrá como finalidad principal garantizar todas y cada una de las obligaciones a cargo del **"Acreditado"** y que conoce plenamente las condiciones particulares del Contrato. Así mismo manifiesta que ha leído las cláusulas que integran el presente Contrato, razón por la cual conoce los alcances de todas y cada una de ellas.

d) Cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios y suficientes para cumplir con sus obligaciones y demás obligaciones derivadas de este Contrato y los demás documentos suscritos a su amparo; manifestando que dichos recursos no son de procedencia ilícita.

e) Manifiesta que el **"Acreditante"** ha hecho de su conocimiento, antes de la firma del presente Contrato, el contenido y alcance de este, así como de todos los documentos que serán suscritos a su amparo.

f) Que entiende la forma en la que funciona este financiamiento, así como el alcance de las obligaciones que asume en este acto y las consecuencias que derivan del incumplimiento de estas.

Así mismo manifiesta haber recibido previamente por un tercero la asesoría especializada requerida para comprender los aspectos financieros, operativos y legales de esta operación.

VI.- Conjuntamente declaran las Partes bajo protesta de decir verdad.

a) Que es su voluntad celebrar el presente Contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo, su Carátula y cada uno de sus

Anexos, comprometiéndose al cumplimiento de sus obligaciones, para cuyo efecto cuentan con amplias y suficientes facultades, y están enterados del alcance del presente Contrato.

b) Que al celebrar el presente Contrato, sus consentimientos se encuentran ausentes de todo error, dolo, mala fe, violencia o lesión y además están en perfecta capacidad para obligarse y contratar en los términos consignados en el presente Contrato.

DEFINICIONES

Para los efectos de este Contrato, el **"Acreditante"**, el **"Acreditado"**, en su caso el **"Obligado Solidario"**, en su caso el **"Garante Prendario"**, y en su caso el **"Garante Inmobiliario"** (*en lo sucesivo conjuntamente las "Partes"*) convienen en que los términos que a continuación se definen, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye sin importar que se inicialicen o no con mayúsculas y se escriban con negrillas o sin ellas, y en el entendido que el masculino de los mismos incluirá el femenino y el singular el plural, a saber:

"Adeudo": Se entenderá como la cantidad total a pagar por parte del **"Acreditado"** en favor del **"Acreditante"**, cantidad que es especificada en la Carátula de Crédito y en el inciso f), del **"Anexo E"**, la cual incluye los intereses y accesorios generados conforme a lo estipulado en el presente documento. Esta cantidad solo será pagada por el **"Acreditado"** en el supuesto que este realice los pagos de conformidad con los acuerdos puntualmente establecidos en el presente **"Contrato"**, en caso que el **"Acreditado"** realice pagos anticipados y no presente ningún tipo de atraso, la cantidad fijada como **"Adeudo"** por lógica advertencia podrá disminuir, así mismo, en el supuesto en el que el **"Acreditado"** presente uno o múltiples atrasos, por lógica advertencia la cantidad fijada como **"Adeudo"** podrá incrementar; todo lo anterior de conformidad con los términos y condiciones acordados en el presente **"Documento"**.

"Acreditante": Se refiere a **"HRH 2022", S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**

"Amortización": Significa cualquier pago que realice el **"Acreditado"** en favor del **"Acreditante"** conforme a lo establecido en el presente Contrato, pudiendo ser un pago total o parcial del **"Adeudo"** a cargo del primero.

Por lo que esta definición en particular podrá referirse a cualquier abono realizado en favor del **"Adeudo"** que se encuentra a cargo del **"Acreditado"**, así como por cualquier cantidad y/o importe determinado por las **"Partes"**; pudiendo referirse dicho termino (**"Amortización"**) enunciativamente y no de forma limitativa a los Pagos Parciales, a los pagos anticipados o adelantados a los que se refiere la cláusula Décimo Tercera, o tratarse de pagos que incluyan intereses moratorios o cualquier otra penalidad que deba cubrir el **"Acreditado"** en términos del presente Contrato.

"Anexo A": El documento suscrito por las **"Partes"** en el que se especifican las generales, se relacionan los documentos de identificación y expresa la demás información relacionada al **"Acreditado"**; el cual por acuerdo entre las **"Partes"** y conforme lo establecido en el presente Contrato, forma parte integrante de este documento y se considera aquí transcrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

"Anexo B": El documento suscrito por las **"Partes"** en el que se especifican las generales, se relacionan los documentos de identificación y expresa la demás información relacionada al **"Obligado Solidario"** (*en caso de su comparecencia*) y en su caso se establecen cláusulas especiales aplicables a esta figura; el cual por acuerdo entre las **"Partes"** y conforme lo establecido en el presente Contrato, forma parte integrante de este documento y se considera aquí transcrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

"Anexo C": El documento suscrito por las **"Partes"** en el que se especifican las generales, se relacionan los documentos de identificación y expresa la demás información relacionada al **"Garante Prendario"** (*en caso de su comparecencia*) y en su caso se establecen cláusulas especiales aplicables a esta figura; el cual por acuerdo entre las **"Partes"** y conforme lo establecido en el presente Contrato, forma parte integrante de este documento y se considera aquí transcrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

"Anexo D": El documento suscrito por las **"Partes"** en el que se especifican las generales, se relacionan los documentos de identificación y expresa la demás información relacionada al **"Garante Inmobiliario"** (*en caso de su comparecencia*) y en su caso se establecen cláusulas especiales aplicables a esta figura; el cual por acuerdo entre las **"Partes"** y conforme lo establecido en el presente Contrato, forma parte integrante de este documento y se considera aquí transcrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

"Anexo E": El documento suscrito por las **"Partes"** que contiene las características y condiciones generales del Crédito; el cual por acuerdo entre las **"Partes"** y conforme lo establecido en el presente Contrato, forma parte integrante de este documento, mismo que se considera aquí transcrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

"Bienes Inmuebles": Se refiere al inmueble o conjunto de Inmuebles propiedad del **"Garante Inmobiliario"** conforme a las particularidades acreditadas por esté, de conformidad con lo que es plasmado en el Apartado B., del **"Anexo D"**; Inmueble o conjunto de inmuebles que otorga en este acto como Garantía Inmobiliaria y que podrán estar sujetos adicionalmente a las Cláusulas Especiales que en su caso acuerden las **"Partes"**, que se encuentren contenidas en el Anexo que es citado en el presente párrafo.

"Bienes y/o Derechos": Se refiere al bien mueble o derecho o conjunto de bienes inmuebles o derechos, propiedad del **"Garante Prendario"** conforme a las particularidades acreditadas por esté, de conformidad con lo plasmado en el Apartado B., del **"Anexo C"**; bien(es) mueble(s) y/o derecho(s) que otorga en este acto como Garantía Prendaria y que podrán estar sujeta adicionalmente a las Cláusulas Especiales que en su caso acuerden las **"Partes"**, que se encuentren contenidas en el Anexo que es citado en el presente párrafo.

"Carátula de Crédito": El documento suscrito por las **"Partes"**, el cual forma parte integrante del presente Contrato, que contiene las características, los términos y condiciones más importantes del Crédito.

"CAT": Es el Costo Anual Total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al Crédito otorgado en favor del **"Acreditado"**, el cual se encuentra definido en el inciso a), del **"Anexo E"**.

“Cláusulas Especiales”: Se refiere a las cláusulas pactadas por las **“Partes”** que se encuentran dentro de cualquiera de los Anexos suscritos al amparo del presente Contrato, las cuales se entienden como transcritas en este Documento para todos los efectos legales que haya a lugar, por tanto, obligarán a las **“Partes”**, con el mismo grado de importancia que las cláusulas aquí contenidas. Dentro de estas Cláusulas Especiales podrá incluirse cualquier Comisión que en su caso pueda generarse por las particularidades propias de los acuerdos tomados por las **“Partes”**.

“Comisión”: Cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad, diferente al de intereses, que el **“Acreditante”** cobre al **“Acreditado”** en los términos del presente Contrato.

“Comisión por Administración del Crédito”: Cargo que corresponde pagar al **“Acreditado”**, por una sola ocasión, expresado en términos porcentuales y/o cantidad establecidas dentro del inciso b), del **“Anexo E”**, que se genera como contraprestación por la administración que realizará el **“Acreditante”** durante la vigencia del presente Contrato. En caso de ser expresado en términos porcentuales, el mismo será calculado sobre el monto total del Crédito.

“Comisión por el Otorgamiento del Crédito”: Cargo que corresponde pagar al **“Acreditado”**, por una sola ocasión, expresado en términos porcentuales y/o cantidades establecidas dentro del inciso c), del **“Anexo E”**, que se genera con base al riesgo que prevé el **“Acreditante”** por la colocación del Crédito a través del presente Contrato. En caso de ser expresado en términos porcentuales, el mismo será calculado sobre el monto total del Crédito.

“Comisión por Gastos Jurídicos”: Cargo que corresponde pagar al **“Acreditado”**, por única ocasión, expresado en términos porcentuales y/o cantidades establecidas en el inciso d), del **“Anexo E”**, que se genera con base en los porcentajes arancelarios que para efectos Legales y Notariales genera la celebración del presente Acto. En caso de ser expresado en términos porcentuales, el mismo será calculado sobre el monto total del Crédito.

“CONDUSEF”: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

“Contrato” / “Documento”: Se entenderá como la referencia realizada de manera conjunta al presente documento jurídico, la Carátula de Crédito y cada uno de los Anexos suscritos por los comparecientes, considerados todos ellos como el conjunto de derechos y obligaciones que dichos documentos amparan y comprenden.

“Acreditado”: Se refiere a la(s) persona(s) física(s) o moral(es) identificada(s) en el **“Anexo A”**.

“Día Inhábil”: Aquel día en que las Instituciones de Crédito en México y por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentren autorizadas para mantener cerradas sus puertas al público.

“Estado de Cuenta”: Documento emitido por el **“Acreditante”** que refleja los cargos y abonos, intereses ordinarios y moratorios devengados, períodos de interés y pago, así como los demás movimientos respecto al presente crédito. El Estado de Cuenta se utiliza para informar el **“Acreditado”** de las operaciones o servicios contratados.

“Fecha de Corte”: Para efectos del este Contrato, al tratarse de un Crédito Simple, se entenderá que las Fechas de Corte son las mismas que se establecen como Fechas de Pago.

“Fecha de Pago”: El día en el que el **“Acreditado”** deberá de realizar los Pagos Periódicos; dichos pagos se encuentran establecidos y numerados dentro de la Tabla de Amortización inserta dentro del inciso l), del **“Anexo E”**.

“Garante Inmobiliario”: Se refiere a la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) identificada(s) en el **“Anexo D”**.

“Garante Prendario”: Se refiere a la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) identificada(s) en el **“Anexo C”**.

“Garantía Inmobiliaria”: Se refiere a los Bienes Inmuebles descritos en el Apartado A., del **“Anexo D”**, los cuales son otorgados por el **“Garante Inmobiliario”** como garantía principal de pago que deberá realizar el **“Acreditado”** con base en lo establecido en el presente Contrato; misma garantía que estará sujeta a los términos y condiciones acordados por las **“Partes”** en este Documento y dentro de las Cláusulas Especiales que en su caso sean pactadas y agregadas dentro del referido **“Anexo D”**.

“Garantía Prendaria”: Se refiere a los Bienes y/o Derechos descritos en el Apartado A., del **“Anexo C”**, los cuales son otorgados por el **“Garante Prendario”** como garantía principal de pago que deberá realizar el **“Acreditado”** con base en lo establecido en el presente Contrato; misma garantía que estará sujeta a los términos y condiciones acordados por las **“Partes”** en este Documento y dentro de las Cláusulas Especiales que en su caso sean pactadas y agregadas dentro del referido **“Anexo C”**.

“Inicio de Vigencia”: Significa la fecha en la que el presente Contrato iniciará a surtir efectos; dicha fecha se encuentra precisada en el inciso g), del **“Anexo E”**.

“Institución Bancaria/Cuenta Bancaria”: Se refiere a la (s) cuenta (s) bancaria (s) de la (s) cual (es) es titular el **“Acreditante”**. Dichas cuentas las hace del conocimiento del **“Acreditado”** (que se encuentran precisadas en el inciso n), del **“Anexo E”**), a fin de que por medio de ellas, esté último cumpla con sus obligaciones de pago estipuladas en el presente Contrato. Aceptando y obligándose el **“Acreditado”** a pagar los importes generados de las obligaciones asumidas a su cargo en términos del presente Contrato en las referidas cuentas, o en cualquier otra cuenta o lugar que el **“Acreditante”** haga de su conocimiento en lo futuro.

“Interés Ordinario”: La tasa de interés precisada en la Carátula de Crédito y en el inciso i), del **“Anexo E”**, que determina el costo financiero del crédito. Mismo que indica el porcentaje habrá que pagar el **“Acreditado”** con motivo del Crédito. Así también dentro del inciso aquí referido, se describe la metodología utilizada para el cálculo del Interés Ordinario pactado por las **“Partes”**.

“Interés Moratorio”: La tasa contenida en el inciso h), del **“Anexo E”**, que será exigible por el **“Acreditante”**, como pena de la morosidad o tardanza por parte del **“Acreditado”** en el pago de las amortizaciones (*Pagos Periódicos*) pactadas. Así también dentro del inciso aquí referido, se describe la metodología utilizada para el cálculo del Interés Moratorio pactado por las **“Partes”**.

"IVA": El Impuesto al Valor Agregado vigente, o, en su caso, el impuesto o gravamen que conforme a las disposiciones fiscales aplicables y vigentes se cause por alguna de las obligaciones de pago previstas en el presente Contrato; el cual será siempre a cargo del **"Acreditado"**.

"Monto del Crédito" / "Crédito": La cantidad otorgada por el **"Acreditante"** por concepto de crédito en favor del **"Acreditado"** que se especifica en la **Carátula de Crédito** y en el inciso e), del **"Anexo E"**. Dicho importe, en términos del artículo 292 de la LGTOC, no incluye los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el **"Acreditado"** conforme al presente Contrato.

"LGOAAC": Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

"LGTOC": Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"Pago Periódico" / "Pago Parcial": Significa las cantidades que se obliga a pagar el **"Acreditado"** en cada una de las Fechas de Pago; las cuales se refieren a las cantidades acordadas por las Partes como amortización (*pago parcial*) del Adeudo que deberá ser cubierto por el **"Acreditado"** en la Fecha de Pago correspondiente, que estará compuesta por el pago a capital y el pago de los Intereses Ordinarios acordados. La cantidad pactada por concepto de Pago Periódico se encuentra contenida en el inciso j), y específicamente desglosado en la Tabla de Amortización dentro de la columna titulada "Pago Periódico", ambos dentro del **"Anexo E"**. En el caso que no conste cantidad alguna dentro de inciso j), los Pagos Periódicos / Pago Parciales deberán entenderse que son aquellas cantidades establecidas dentro de la columna denominada "Pago Periódico" de la Tabla de Amortización. En términos simples son las cantidades que pagará el **"Acreditado"** al **"Acreditante"** en forma periódica para cumplir con su obligación de pago del Adeudo conforme la Tabla de Amortización.

"Obligado Solidario": Se refiere a la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) identificada(s) en el **"Anexo B"**.

"Partes": Se entenderá conjuntamente al **"Acreditante"**, el **"Acreditado"** y a la totalidad o cualquiera de los siguientes (*en caso de su comparecía*): **"Obligado Solidario"**; **"Garante Prendario"**; **"Garante Inmobiliario"**. En caso de que los comparecientes solo sean el **"Acreditante"** y el **"Acreditado"**, se les reconocerá de igual manera como las **"Partes"**.

"Pesos": La moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

"Período de pago" / "Período de intereses": Significa el número de días transcurridos entre cada Fecha de Pago conforme a la Tabla de Amortización, y el cual sirve de base para determinar la composición y cantidad de cada uno de los Pagos Parciales acordados por las **"Partes"** y contenidos en la referida Tabla.

"Plazo del Crédito": Significa la temporalidad en el que el presente Contrato estará vigente de conformidad con lo establecido en el mismo, dicho período se encuentra precisado en el inciso k), del **"Anexo E"**.

"Saldo insoluto": La cantidad adeudada por el **"Acreditado"** a una fecha determinada, es decir la cantidad originalmente adeudada a la cual se le podrán sumar (*capitalizar*) los intereses generados de cualquier naturaleza, comisiones, gastos de cobranza, honorarios en caso de

ejecución y demás accesorios pactados por las partes de conformidad con las leyes aplicables.

"Tabla de Amortización": Al recuadro (*tabla*) contenido en el inciso l), del **"Anexo E"** que es elaborado de común acuerdo con las **"Partes"**, el cual contiene (*principalmente*) los importes de los Pagos Parciales que deberá cubrir el **"Acreditado"** en las fechas establecidas como Fechas de Pago / Fechas de Corte (*que también se encuentran enunciadas en la referida tabla*).

"UNE": Unidad Especializada del **"Acreditante"**.

Expuesto lo anterior, las **"Partes"** de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Con sujeción a las disposiciones legales aplicables y a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato, el **"Acreditante"** otorga a favor del **"Acreditado"** (*este último el cual a su vez acepta*) un crédito bajo la modalidad de Crédito Simple con Interés Convencional, por la cantidad fijada como Monto del Crédito, misma que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. En los términos del artículo 292 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el importe del Crédito concedido no quedarán comprendidos los intereses, comisiones, impuestos y demás gastos aplicables que se originen con motivo del presente Contrato y que deben ser cubiertos por el **"Acreditado"** al **"Acreditante"**.

La Carátula de Crédito y aquellos los Anexos suscritos de manera conjunta con el presente Contrato (*en el entendido que todos ellos de manera conjunta integran el Documento, de conformidad con las definiciones*), contienen los términos y condiciones específicos que serán aplicables a cada una de las **"Partes"**.

Las **"Partes"** acuerdan que, con la suscripción del Contrato, se tendrá por operado el Crédito para todos los efectos legales a que haya lugar.

En virtud de que la presente operación es acordada por las **"Partes"** bajo la modalidad de crédito simple con interés convencional, aquellos montos dispuestos por el **"Acreditado"**, aún si hubiesen sido pagados, no podrán disponerse otra vez salvo pacto que sea otorgado por las **"Partes"** en acto posterior al presente Documento.

SEGUNDA. DESTINO. El **"Acreditado"** se obliga a destinar el crédito que se otorga por medio del presente Contrato para los fines que se especificaron en el inciso m), del **"Anexo E"**.

TERCERA. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. La entrega de los recursos motivo del presente Contrato (*Monto del Crédito*), será realizada por el **"Acreditante"** preferentemente en una sola exhibición mediante una transferencia electrónica, entendiéndose como fecha de entrega aquella que contenga el comprobante de la transferencia electrónica realizada a favor del **"Acreditado"**, precisamente por entrega de los recursos del Crédito realizada a la cuenta bancaria que para tales efectos señale el **"Acreditado"**, en el inciso o), del **"Anexo E"**.

Como excepción a lo estipulado en el párrafo anterior y en determinados casos, el **"Acreditante"** podrá poner a disposición del **"Acreditado"** el monto del Crédito, mediante Cheque o mediante Dinero

en Efectivo siempre que así sea acordado previamente por las “Partes” involucradas en el presente Contrato.

Las “Partes” contratantes acuerdan que los asientos contables, estados de cuenta, consulta de movimientos y los documentos que el “Acreditante” emita con motivo del Contrato, serán prueba plena de la disposición del Crédito otorgado.

CUARTA. PLAZO DEL CRÉDITO. El inicio del Contrato será a partir de la fecha establecida como Inicio de Vigencia, estando vigente dicho Contrato por el Plazo del Crédito. El plazo de vigencia pactado no será prorrogable bajo circunstancia alguna, sin embargo, el presente Contrato permanecerá vigente durante todo el tiempo que el “Acreditado” presente saldo pendiente de pago en favor del “Acreditante”. Si fuera intención del “Acreditado” pagar el Adeudo antes del vencimiento del plazo convenido, éste último estará obligado a pagar íntegramente el Saldo Insoluto vigente a la fecha en que se efectuó el pago, de conformidad con el inciso A), de la cláusula DÉCIMA TERCERA.

QUINTA. COSTO ANUAL TOTAL DEL CRÉDITO (CAT). El CAT de esta operación se encuentra calculado a la fecha de firma del Contrato. El “Acreditado” manifiesta que se le ha explicado y ha entendido el significado y composición del CAT. El CAT (Costo Anual Total) del financiamiento se expresa en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito que se otorga por medio del presente Contrato.

SEXTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. El “Acreditado” se obliga a pagar el Crédito otorgado, los intereses ordinarios generados durante el transcurso de los Periodos de Pago, y demás accesorios debidamente precisados en este contrato; dentro del Plazo del Crédito y puntualmente en cada una de las Fechas de Pago establecidas en la Tabla de Amortización. El “Acreditado” desde este momento conviene en observar y cumplir con lo establecido en la cláusula DÉCIMA PRIMERA del Contrato.

El “Acreditado” se obliga a pagar al “Acreditante” el capital, los intereses y demás prestaciones derivadas de este Contrato (*Pagos Parciales y/o Amortizaciones*), en días y horas hábiles, sin necesidad de requerimiento o cobro previo; pago que deberá efectuarse en las (i) Fechas de Pago, (ii) por el total de la cantidad establecida como Pago Parcial y (iii) por el total del número de pagos; los cuales se encuentran precisados dentro de la Tabla de Amortización. En el supuesto que alguno de los días señalados en la Tabla de Amortización sea Día Inhábil, el “Acreditado” deberá efectuar el pago sin cargo alguno, el día hábil bancario siguiente.

Los pagos se podrán realizar de las siguientes formas:

A) Depósito Bancario. Se realizará en cualquiera de las cuentas Bancarias que el “Acreditante” tiene aperturadas en las diferentes Instituciones Bancarias referidas en el “Anexo E”.

B) Transferencia Electrónica. Que se realizará en cualquiera de las cuentas Bancarias del “Acreditante”.

C) Pago en efectivo. Excepcionalmente el “Acreditado” podrá realizar su pago en efectivo, mismo que deberá entregar en el domicilio del “Acreditante”.

Todas las cantidades pagaderas por el “Acreditado” al “Acreditante” lo serán en fondos inmediatamente disponibles, libres y sin deducción de impuestos, derecho o contribución mediante alguna de las maneras establecidas en la presente cláusula.

En caso de que algún impuesto fuere aplicable al “Acreditado”, el monto del pago a efectuar por el “Acreditado” en términos de este Contrato se incrementará hasta el monto necesario para que después del pago del impuesto correspondiente, el “Acreditante” reciba la cantidad que debió recibir en términos de este Contrato como si dicho impuesto no hubiere existido.

El “Acreditado” conviene con el “Acreditante” en que todo pago que efectúe se aplicará en el orden de prelación estipulado en el presente Contrato. Las “Partes” convienen que el “Acreditado” deberá efectuar los pagos correspondientes en favor del “Acreditante”, más tardar en las Fechas de Pagos; los pagos efectuados, se acreditarán y se tendrán por efectivamente pagados el día en que efectivamente queden aplicados a las cuentas del “Acreditante”.

Los pagos deberán efectuarse por el monto que corresponda a cada Pago Parcial y todas las amortizaciones sin excepción generan intereses ordinarios, conforme a lo establecido en el presente Contrato.

SÉPTIMA. DEL PAGO PREVIO A LA TERMINACIÓN DEL PERIODO DE PAGO EN CURSO. Las “Partes” acuerdan que, por haber iniciado un Periodo de Pago, el “Acreditado” estará obligado a realizar de manera íntegra el Pago Parcial fijado para dicho periodo, esto aunque el “Acreditado” realice un pago de manera previa a la Fecha de Pago. Esto es, que en el supuesto en que el “Acreditado” realice el pago de manera previa a la Fecha de Pago correspondiente, estará obligado a pagar la totalidad del Pago Parcial acordado para dicho periodo, como si hubiesen transcurrido la totalidad de días establecidos para el Periodo de Pago en el que se presente tal supuesto.

Lo anterior no debe entenderse en perjuicio del “Acreditado”, ni tampoco debe interpretarse como limitante al derecho establecido a su favor dentro de la cláusula DÉCIMA TERCERA de este Contrato.

OCTAVA. GASTOS Y COMISIONES. El “Acreditado” acepta y reconoce que la celebración del presente Contrato genera las siguientes comisiones y gastos en favor del “Acreditante”:

(i) Comisión por Otorgamiento del Crédito. El “Acreditado” pagará una comisión por concepto de la apertura del Crédito, cuyo porcentaje y/o cantidad se encontrará especificado en el inciso c), del “Anexo E”.

En caso de que en el inciso c), del “Anexo E” se señale un porcentaje, a fin de calcular la cantidad que deberá ser cubierta por el “Acreditado”, dicho porcentaje será calculado con base en la cantidad señalada como Monto del Crédito y el resultado que arroje dicha operación, se le sumará el IVA correspondiente, y el resultado final será la cantidad que el “Acreditado” deberá de pagar en favor del “Acreditante” por concepto de comisión por apertura del crédito.

En caso de que en el inciso c), del “Anexo E” se señale una cantidad, a dicha cantidad se le sumará el IVA correspondiente, y la cantidad resultante, será la cuantía que deberá pagar el “Acreditado” en favor del “Acreditante”.

Las “Partes” acuerdan que la cantidad, resultado de cualquiera de los cálculos anteriormente mencionados, se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al “Acreditado”. En dicho entendido, el “Acreditado” autoriza al “Acreditante” desde este momento a retener y realizar el referido descuento. La Comisión aquí referida no será reembolsable por ningún motivo.

(ii) **Comisión por Gastos Jurídicos.** El “Acreditado” pagará una comisión por concepto de los gastos jurídicos que conlleva la celebración del presente acto, cuyo porcentaje y/o cantidad se encontrará especificado en el inciso d), del “Anexo E”.

En caso de que en el inciso d), del “Anexo E” se señale un porcentaje, a fin de calcular la cantidad que deberá ser cubierta por el “Acreditado”, dicho porcentaje será calculado con base en la cantidad señalada como Monto del Crédito y el resultado que arroje dicha operación, se le sumará el IVA correspondiente, y el resultado final será la cantidad que el “Acreditado” deberá de pagar en favor del “Acreditante” por concepto de comisión por gastos jurídicos.

En caso de que en el inciso d), del “Anexo E” se señale una cantidad, a dicha cantidad se le sumará el IVA correspondiente, y la cantidad resultante, será la cuantía que deberá pagar el “Acreditado” en favor del “Acreditante”.

Las “Partes” acuerdan que la cantidad, resultado de cualquiera de los cálculos anteriormente mencionados, se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al “Acreditado”. En dicho entendido, el “Acreditado” autoriza al “Acreditante” desde este momento a retener y realizar el referido descuento. La Comisión aquí referida no será reembolsable por ningún motivo.

(iii) **Comisión por Administración del Crédito.** El “Acreditado” pagará una comisión por concepto de administración del Crédito, cuyo porcentaje y/o cantidad se encontrará especificado en el inciso b), del “Anexo E”.

En caso de que en el inciso b), del “Anexo E” se señale un porcentaje, a fin de calcular la cantidad que deberá ser cubierta por el “Acreditado”, dicho porcentaje será calculado con base en la cantidad señalada como Monto del Crédito y el resultado que arroje dicha operación, se le sumará el IVA correspondiente, y el resultado final será la cantidad que el “Acreditado” deberá de pagar en favor del “Acreditante” por concepto de comisión por administración.

En caso de que el inciso b), del “Anexo E” se señale una cantidad, a dicha cantidad se le sumará el IVA correspondiente, y la cantidad resultante, será la cuantía que deberá pagar el “Acreditado” en favor del “Acreditante”.

Las “Partes” acuerdan que la cantidad, resultado de cualquiera de los cálculos anteriormente mencionados, se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al “Acreditado”. En dicho entendido, el “Acreditado” autoriza al “Acreditante” desde este momento a retener y realizar el referido descuento. La Comisión aquí referida no será reembolsable por ningún motivo.

(iv) **Seguro de Vida.** Por solicitud del “Acreditante”, el “Acreditado” estará obligado a la contratación de un Seguro de Vida, de conformidad con lo establecido esta cláusula. En dicho entendido y por las particularidades de cada operación el “Acreditado” pagará al “Acreditante” la cantidad que se encuentra especificada en el inciso p), del “Anexo E”, por concepto de la contratación de un seguro de vida a nombre del “Acreditado” (en su caso a nombre del “Coacreditado” quien será debidamente identificado en el referido Anexo), a quien directamente se hará referencia en el inciso q), del “Anexo E”; seguro en el cual se designará como único y principal beneficiario a la sociedad denominada “HRH 2022”, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Las “Partes” acuerdan que la cantidad señalada para cubrir el seguro de vida se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al “Acreditado”. En dicho entendido, el “Acreditado” autoriza al “Acreditante” desde este momento a retener y realizar el referido descuento.

(v) **Seguro de Daños.** Por solicitud del “Acreditante”, el “Acreditado” estará obligado a la contratación de un Seguro de Daños conforme las especificaciones requeridas por el primero al segundo, con la finalidad de asegurar la Garantía Prendaria y/o Garantía Inmobiliaria, que en su caso sea señalada en el presente Contrato. En dicho entendido y por las particularidades de cada operación el “Acreditado” pagará al “Acreditante” la cantidad que se encuentra especificada en el inciso r), del “Anexo E”, por concepto de la contratación de uno seguro de daños que resguarde o garantice la integridad de la Garantía Prendaria y/o Garantía Inmobiliaria que de igual manera son señaladas en el inciso s), del “Anexo E”; seguro en el cual se designará como único y principal beneficiario a la sociedad denominada “HRH 2022”, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Las “Partes” acuerdan que la cantidad señalada para cubrir el seguro de daños se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al “Acreditado”. En dicho entendido, el “Acreditado” autoriza al “Acreditante” desde este momento a retener y realizar el referido descuento.

NOVENA. APLICACIÓN DE PAGOS. El “Acreditado” faculta expresamente al “Acreditante” para aplicar sus Amortizaciones al saldo Adeudado más antiguo, hasta donde alcance y en la proporción que corresponda dicho pago, en el orden siguiente: (i) Pago de impuestos causados; (ii) Intereses Moratorios; (iii) Intereses Ordinarios vencidos; (iv) Intereses Ordinarios vigentes; (v) Amortizaciones a capital vencido; (vi) Amortizaciones a capital vigente.

Ambas Partes convienen en que lo pactado en esta cláusula, será aplicable cuando el “Acreditado”, realice pagos por cantidades menores a las expresadas en la Tabla de Amortización y cuando el “Acreditante” llegue a recibir del “Acreditado” pagos extemporáneos y respecto de los cuales aún no hubiesen liquidado los intereses moratorios y su respectivo IVA, en caso de aplicar.

DÉCIMA. INTERESES ORDINARIOS. Las “Partes” acuerdan que los intereses ordinarios se causarán a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, y se calcularán de conformidad al Plazo del Crédito, haciéndose exigibles en las Fechas de Pago, calculándose sobre las reglas y formulas aplicables a la tasa de interés acordada por las Partes como Interés Ordinario. Los intereses aplicables al presente Contrato,

conforme a lo establecido en este punto, no podrán ser cobrados por anticipado, por lo que sólo podrán serlo por Periodos vencidos; con excepción de lo establecido dentro de la cláusula SÉPTIMA del Contrato.

La fórmula para calcular el interés será la siguiente:

El Interés pactado por las partes de conformidad con el "Anexo E" deberá ser multiplicado por el Monto Total del Crédito previsto en el presente contrato, el producto de estos datos dará por resultado el monto de la anualidad, misma que deberá adecuarse en los términos del contrato se encuentre pactado. A efecto de establecer un monto por mensualidad en particular, este resultado tendrá que dividirse entre doce y realizar el cálculo por mensualidad de acuerdo a la temporalidad acordada en el presente contrato.

Las Partes acuerdan que referente al Interés Ordinario la tasa pactada será Fija.

DÉCIMA PRIMERA. INTERESES MORATORIOS. Ante la falta de pago oportuno de cualquier cantidad que el "Acreditado" deba pagar al amparo del presente Contrato, el "Acreditante" tendrá el derecho de exigir el Interés Moratorio, por lo tanto, la cantidad no pagada causará intereses moratorios y será exigible a partir de que se llegue a una Fecha de Pago sin que el primero cumpla con su obligación de pago.

Se entenderá que existe un Período sin pago cuando el "Acreditado" incurra en una mora de un día, en relación con cualquiera de las fechas fijadas como Fecha de Pago. Los intereses moratorios se contabilizarán desde el día siguiente a la fecha en que debió de ser cubierto el pago hasta la fecha de su pago total.

El Interés Moratorio se calculará con base en las reglas y cálculos aplicables a la tasa de interés pactada por las "Partes". Los intereses moratorios dejarán de generarse en el momento en que la "Acreditado" se encuentre al corriente en sus pagos.

DÉCIMA SEGUNDA. DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. En caso de que, conforme a la Ley del IVA, el "Acreditado" deba pagar tal impuesto sobre los intereses ordinarios y/o moratorios pactados en el presente Contrato, el "Acreditado" se obliga a pagar al "Acreditante" el impuesto citado juntamente con los referidos intereses.

Las Partes convienen, que de conformidad con los términos del artículo 87-I (*letra i*) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que los intereses devengados y no pagados serán capitalizados, siempre que el "Acreditante" proporcione al "Acreditado" un estado de cuenta que refleje dicha capitalización de intereses.

DÉCIMA TERCERA. PAGOS ANTICIPADOS Y/O ADELANTADOS. Las "Partes" acuerdan que el "Acreditado" podrá liquidar de manera anticipada el saldo insoluto del crédito que tuviera.

La realización por parte del "Acreditado" de pagos anticipados y/o adelantados se sujetará a lo siguiente:

A) Pagos Anticipados: El "Acreditante" aceptará pagos anticipados, siempre y cuando la "Acreditado" cumpla con los siguientes términos:
- El "Acreditado" esté al corriente en todos sus pagos exigibles.

- Los pagos anticipados podrán efectuarse en cualquier momento y siempre y cuando se realicen por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el período correspondiente; especificando lo aquí expresado el pago para considerarse pago anticipado, este deberá ser mayor al pago que deba realizarse en la fecha de pago inmediata siguiente.

Cumpliendo con lo anterior, cuando el "Acreditado" solicite efectuar pagos anticipados, el "Acreditante" deberá informarle el Saldo Insoluto. Dicha información deberá darse por escrito si el pago anticipado se efectúa en alguna de sus sucursales o por medio de correo electrónico cuando el pago se realice fuera de sucursal.

El "Acreditante" deberá aplicar los pagos anticipados en forma exclusiva al Saldo Insoluto del capital.

Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el Saldo Insoluto en su totalidad, el "Acreditante" deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes o disminuir el número de pagos a realizar a elección del "Acreditado". En ambos supuestos el "Acreditante" deberá calcular el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo Saldo Insoluto. En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados (*que sean a cargo del "Acreditado"*), el "Acreditante" se reservará el derecho de aceptar el pago anticipado, así como el de su aplicación en caso de proceder.

El "Acreditado", tratándose de Pagos Anticipados, podrá elegir entre aplicar dicho Pago para: i) reducir el Plazo del Crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales; o ii) aplicar el pago para reducir el monto de los Pagos Parciales, manteniendo el mismo Plazo del Crédito. El "Acreditado" deberá informarle por escrito al "Acreditante" cuál de las dos opciones es la que prefiere. En caso de que el "Acreditado" no informe al "Acreditante" cuál de las dos opciones prefiere, se aplicará el Pago Anticipado para reducir el plazo del crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales, aplicando siempre dicho Pago Anticipado en el orden del Pago Parcial más lejano al más cercano según se establezca en la Tabla de Amortización.

En ambos supuestos (*referidos en el párrafo anterior*) el "Acreditante" calculará el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo saldo insoluto.

Cada vez que el "Acreditado" efectúe un Pago Anticipado, el "Acreditante" deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo Insoluto, el "Acreditante", además del comprobante del pago, deberá entregar o mantener a disposición del "Acreditado", el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

En caso de pagos anticipados, el "Acreditante" emitirá la nueva Tabla de Amortización vigente que corresponda al nuevo saldo insoluto del Crédito, la cual estará a disposición del "Acreditado" en el domicilio del "Acreditante". Dicha información deberá darse por escrito al recibirse el Pago Anticipado a más tardar en la fecha en que den a conocer el estado de cuenta correspondiente al periodo en que se realizó el pago anticipado. Será responsabilidad del "Acreditado" obtener la Tabla de

Amortización vigente. El hecho de que el **"Acreditado"** anticipe pagos, no lo exime de la obligación de efectuar los pagos inmediatos siguientes. Los pagos que se realicen antes de la fecha en que sean exigibles (*mayores al pago que deberá realizarse en la Fecha de Pago inmediata siguiente*), deberán considerarse pagos anticipados y no pagos adelantados.

B) Pagos Adelantados: Cuando el **"Acreditado"** lo solicite, el **"Acreditante"** podrá recibir pagos adelantados, es decir, pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes. Para los pagos adelantados, se observará lo siguiente:

- Si el **"Acreditado"** al momento de hacer el pago adelantado presenta adeudos pendientes en este, dicho importe se aplicará conforme a lo pactado en el presente Contrato.

- Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un Periodo, el **"Acreditante"** deberá obtener del **"Acreditado"** un escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente:

"El Usuario autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes".

Cuando el **"Acreditante"** reciba el pago aun no exigible del Periodo (*fecha de pago inmediata siguiente*) o importes inferiores, no será necesario el escrito mencionado en el párrafo anterior. Cada vez que el **"Acreditado"** efectúe un Pago Adelantado, el **"Acreditante"** deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

DÉCIMA CUARTA.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El **"Acreditado"** puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, por medio de solicitud que presente en la Unidad Especializada, de Lunes a Sábado, en un horario de 09:00 a 18:30 horas. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada por el **"Acreditado"** o su representante y se deberá adjuntar a la misma copia de identificación oficial a fin de cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la información del **"Acreditado"**, en la mencionada solicitud deberá constar nombre completo del titular del crédito y el número de referencia del mismo, quedando facultado el **"Acreditante"** a confirmar vía telefónica con el **"Acreditado"** o su representante, cualquier dato o información proporcionada. Una vez presentada la solicitud, el **"Acreditante"** proporcionará al **"Acreditado"** un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Asimismo, el **"Acreditante"** al momento de recibir la solicitud arriba mencionada:

I. No podrá hacer cargos adicionales a partir del momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados, pero no reflejados o de los que se causen por el transcurso del tiempo con lo establecido en este Documento.

II. Cancelará, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio asociado, así como los servicios.

III. Se abstendrá de condicionar la terminación del Contrato a cualquier otro acto no previsto en el Documento;

IV. Se abstendrá de cobrar al **"Acreditado"**, comisión o penalización por la terminación del Contrato.

V. Tratándose de la contratación de un producto o servicio adicional y necesariamente vinculado al principal, es decir, que no pueda subsistir sin éste, en el momento en que se dé por terminado el contrato principal, deberán también de darse por terminados los productos o servicios adicionales.

Asimismo, en el caso de que exista más de un producto o servicio ofertado en conjunto en beneficio del **"Acreditado"** relacionado entre sí, en caso de que puedan subsistir de forma independiente, al momento de cancelar alguno se podrán modificar las condiciones de los que subsistan, informando de esta situación al **"Acreditado"**.

El **"Acreditante"** dará por terminado el contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud, siempre y cuando no existan adeudos. De lo contrario, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, comunicará al **"Acreditado"** el importe de los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicho dato a determinada fecha, en la sucursal elegida por el **"Acreditado"**, una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el Contrato.

Asimismo, el **"Acreditante"** entregará al **"Acreditado"** el saldo a su favor, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación o al no haber acudido el **"Acreditado"** a la sucursal u oficina del **"Acreditante"**, éste último le informará que se encuentra a su disposición y determinará la forma cómo le puede ser devuelto, lo cual será mediante transferencia electrónica o pago en cheque nominativo.

El **"Acreditante"** entregará y mantendrá a disposición del **"Acreditado"**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte. El **"Acreditante"** reportará a su vez a las sociedades de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El **"Acreditante"** se abstendrá en todo momento de condicionar la terminación del Contrato a la devolución del contrato y cualquier otro que obre en poder del **"Acreditado"**.

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos, la terminación del Contrato no surtirá efectos; sin embargo, el **"Acreditante"** no podrá efectuar cargos adicionales y solo podrá cobrar las comisiones por incumplimiento de pago que corresponda, así como los intereses que se generen hasta el momento en que el **"Acreditado"** liquide el saldo total del Crédito; conservando el **"Acreditado"** la misma fecha de pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación.

En caso de que el **"Acreditado"** no solicite al **"Acreditante"** la terminación anticipada del Contrato y realice el pago de la totalidad del crédito otorgado, así como de los accesorios generados, el **"Acreditante"** deberá entregar o mantener a disposición del

"Acreditado", el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

Así mismo se establece en el presente Documento un derecho adicional en favor del **"Acreditado"**; dicho derecho consiste en un periodo de gracia de diez días hábiles (*posteriores a la firma de este Contrato*), en el cual este último (*el "Acreditado"*) podrá cancelar el presente Contrato sin que se genere comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, esto es, sin responsabilidad alguna para el **"Acreditado"**. Lo anterior, siempre y cuando el **"Acreditado"** no haya utilizado, dispuesto u operado los productos o servicios financieros contratados.

Esta cancelación (*acordada en el párrafo inmediato anterior*) se hará por escrito y no tendrá costo alguno para el **"Acreditado"** salvo los cargos correspondientes al pago de impuestos y/o servicios notariales y/o fiduciarios y/o legales que en su caso se hayan generado por el otorgamiento del presente Documento.

DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA. En caso de la comparecencia del **"Obligado Solidario"** al presente Contrato. Con fundamento en los artículos 1988 y 1989 del Código Civil Federal y sus correlativos en los distintos Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México (CDMX), la(s) persona(s) referenciada(s) en el Anexo B del presente contrato, que aparecen con el carácter de Obligado(s) Solidario(s), se constituye(n) frente al **"Acreditante"** con tal carácter, respecto de todas y cada una de las obligaciones que contrae el **"Acreditado"** por virtud de este contrato. Con base en lo anterior, el **"Obligado Solidario"** se obliga a pagar puntual y oportunamente el importe total del crédito y sus accesorios legales, en los mismos términos en que se encuentra obligado el **"Acreditado"**, respondiendo ante el **"Acreditante"** con todo su patrimonio presente y futuro, del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en este contrato, inclusive las de pago.

La solidaridad con la que el(los) obligado(s) solidario(s) se constituye(n) en este Contrato será de carácter pasiva, es decir, cada uno por sí (en lo individual) responderá de la totalidad de la obligación debida, en los términos previstos en el artículo 1987 del Código Civil Federal, renunciando en consecuencia a lo que dispone dicho artículo, así como a lo establecido en el diverso artículo 1989 en lo que le(s) pueda beneficiar. Por lo que el **"Obligado Solidario"**, se compromete a realizar cualquiera de los pagos o en su defecto realizar el pago de la totalidad del Crédito Otorgado, de la totalidad de los Intereses Ordinarios, así como la totalidad de los Intereses Moratorios, inclusive se obliga a realizar los pagos por concepto de aquellos gastos generados con motivo que el **"Acreditante"** realice gestiones extrajudiciales o judiciales a fin de obtener el pago, así como de realizar el pago de cualquier otro gasto generado al amparo de este Contrato; mismos que se compromete a realizar, en caso de existir cualquier incumplimiento por parte del **"Acreditado"**.

Con base en lo anterior el **"Obligado Solidario"** se obliga a pagar puntual y oportunamente el importe total del crédito y sus accesorios legales, en los mismos términos en que se encuentra obligado el **"Acreditado"**, respondiendo ante el **"Acreditante"**, con todo su patrimonio presente y futuro, del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en este contrato. La obligación solidaria asumida en esta

cláusula no implica ni implicará una extinción, disminución, liberación, modificación o transmisión de las obligaciones del **"Acreditado"** derivadas del presente Contrato. La obligación solidaria subsistirá íntegramente hasta que se cubra al **"Acreditante"** todo cuanto se le adeudará por virtud del Contrato y sus accesorios legales.

Cada una de las personas comparecientes como Obligado Solidario (*en su caso*) responderá de manera solidaria e indistinta en favor del **"Acreditado"** hasta por el 100% (*cien por ciento*) de la obligación principal y todos los intereses y/o accesorios que esta genere, aún y cuando el Adeudo contenido en el presente documento se declare vencido de manera anticipada en su totalidad. El **"Obligado Solidario"** en este acto renuncia a los beneficios de orden y excusión previstos en el Código Civil Federal y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Mexicana.

DÉCIMA SEXTA. DE LA GARANTÍA PRENDARIA. En caso de la comparecencia del **"Garante Prendario"** en el presente Contrato; este último con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del **"Acreditado"** pactadas de conformidad con este Documento, y particularmente para garantizar el pago del Adeudo y de todas las cantidades a las que se encuentra obligado (*obligaciones del "Acreditado"*), en favor del **"Acreditante"**; el **"Garante Prendario"** mediante este acto, otorga la Garantía Prendaria. Por lo anterior en el presente Documento consta la entrega física y jurídica en favor del **"Acreditante"** de la Garantía Prendaria (*salvo pactos en contrario contenidos en las Cláusulas Especiales del "Anexo C"*). Las Partes acuerdan que la Garantía Prendaria se encuentra subordinada a la totalidad de las Cláusulas Especiales establecidas en el **"Anexo C"**, inclusive a aquellas que se refieran a las penalidades aplicables en contra del **"Garante Prendario"** y/o **"Acreditado"**, por el incumplimiento a los acuerdos establecidos para la Garantía Prendaria en el Contrato y particularmente contenidos dentro del apartado C, del referido **"Anexo C"**.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA GARANTÍA INMOBILIARIA. En caso de la comparecencia del **"Garante Inmobiliario"** al presente Contrato; este último con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del **"Acreditado"** pactadas de conformidad con este Documento, y particularmente para garantizar el pago del Adeudo y de todas las cantidades a las que se encuentra obligado (*obligaciones del "Acreditado"*), en favor del **"Acreditante"**; el **"Garante Inmobiliario"** mediante este acto, otorga la Garantía Inmobiliaria. Las Partes acuerdan que la Garantía Inmobiliaria se encuentra subordinada a la totalidad de las Cláusulas Especiales establecidas en el Apartado C del **"Anexo D"**, inclusive a aquellas que se refieran (i) a la forma, términos y condiciones bajo las cuales se otorga la Garantía Inmobiliaria, así como (ii) a las penalidades aplicables en contra del **"Garante Inmobiliario"** y/o **"Acreditado"**, por el incumplimiento a los acuerdos establecidos para la Garantía Inmobiliaria en el Contrato y particularmente contenidos en el referido Apartado C del **"Anexo D"**.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA GARANTÍA LIQUIDA. Previo a la entrega del Monto del Crédito en favor del **"Acreditado"**, las partes podrán convenir la constitución de una Garantía Liquida, que estará sujeta (*en caso de su constitución*) a las reglas establecidas en la presente cláusula.

Las Partes acuerdan la constitución de una Garantía Liquida por la cantidad referida en el inciso t), del **"Anexo E"**, misma que tendrá como finalidad, evitar que el **"Acreditado"** incumpla cualquiera de los Pagos

Parciales a los que se encuentre obligado de conformidad con el presente Contrato; Garantía Liquida que podrá ser aplicada de la siguiente manera:

A) En caso de que el **"Acreditado"** no realice cualquiera de los Pagos Parciales en la Fecha de Pago correspondiente establecida como fecha límite, de conformidad con el Contrato, o en su caso no realice íntegramente el Pago Parcial por la cantidad fijada para este último; el **"Acreditante"** tendrá el derecho de tomar la suma necesaria de la cantidad fijada como Garantía Liquida, a fin de cubrir el Pago Parcial. En dicho supuesto el pago se tendrá como efectivamente realizado en favor del **"Acreditado"**.

B) Lo establecido en el inciso anterior, podrá ser aplicable en favor del **"Acreditado"** en tanto exista cantidad alguna disponible por concepto de Garantía Liquida, en caso de no existir cantidad alguna, serán aplicables las reglas establecidas en el Contrato para los supuestos en que el **"Acreditado"** incurra en mora en relación con las obligaciones establecidas en el mismo.

C) La factibilidad de lo aquí establecido queda limitada a la existencia y disponibilidad de cantidad alguna por concepto de Garantía Liquida.

D) El **"Acreditante"** no necesitará aprobación por parte del **"Acreditado"** para la aplicación de dicha Garantía.

E) En caso de que el **"Acreditado"** realice la totalidad de sus Pagos Parciales en las Fechas de Pago correspondientes, el **"Acreditante"** entregará la cantidad fijada como Garantía Liquida de manera conjunta con el documento que entregue en favor del primero como terminación de la relación contractual y prueba del cumplimiento de las obligaciones establecidas por este Contrato, en caso de ser aplicable.

Las Partes acuerdan que la Garantía Liquida podrá estar subordinada a la totalidad de las Cláusulas Especiales que en su caso sean establecidas en el inciso u), del **"Anexo E"** *(en caso de que sean pactados acuerdos diferentes a los establecidos en la presente cláusula, en caso en contrario, la Garantía Liquida solo estará subordinada a lo aquí establecido)*.

Las Partes acuerdan que la cantidad fijada como Garantía Liquida se establecerá en el inciso t), del **"Anexo E"**, será retenida y se descontará directamente de la cantidad que en Crédito le será entregada al **"Acreditado"**. En dicho entendido, el **"Acreditado"** autoriza al **"Acreditante"** desde este momento a retener y realizar el referido descuento.

DÉCIMA NOVENA. DE LAS REGLAS GENERALES A LAS GARANTÍAS Y AL OBLIGADO SOLIDARIO. La presente cláusula, en particular, será aplicable con base en las personas comparecientes a este acto y al tipo de Anexos que sean suscritos por los referidos comparecientes.

Las garantías referidas en las cláusulas DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, así como a las obligaciones a las que se compromete cumplir el **"Obligado Solidario"**, no podrán restringirse, ni cancelarse mientras exista algún saldo en favor del **"Acreditante"** a cargo del **"Acreditado"** de conformidad con los términos y condiciones pactados en el Contrato por los comparecientes, ya sea por el Crédito otorgado, los demás accesorios pactados o bien porque no haya llegado este Documento a su vencimiento, o bien porque este último no cumpla

con la totalidad de las obligaciones pactadas a su cargo conforme a las reglas, términos, condiciones y requisitos aplicables a cada una de dichas obligaciones.

Las Partes acuerdan adicionalmente que ninguna de las garantías, establecidas en las cláusulas DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, así como las obligaciones a cargo del **"Obligado Solidario"**, *(no)* gozarán algún tipo de preferencia entre ellas, por ende será derecho del **"Acreditante"** ejecutar a su discreción cualquiera de dichas garantías u obligaciones con base en los procedimientos pactados en este Contrato o en su caso, de conformidad con los procedimientos permitidos por las leyes aplicables a cada garantía u obligación en particular, pudiendo este último ejecutar todas las garantías al mismo tiempo o solo una de ellas a voluntad.

La preferencia respecto de la ejecución de las garantías será pactada por las partes dentro de las Cláusulas Especiales contenidas en cualquiera de los anexos que en su caso permita la inserción de dichas cláusulas.

VIGÉSIMA. ANEXOS AL CONTRATO Y SU INTERPRETACIÓN. Las **"Partes"** convienen en aceptar como documentos Anexos del presente Contrato, los cuales formaran parte integrante de este último y se tendrán íntegramente aquí transcritos para todos los efectos legales a los que haya lugar, a los siguientes: (i) la Carátula de Crédito, (ii) el **"Anexo A"**, (iii) el **"Anexo B"**, (iv) el **"Anexo C"**, (v) el **"Anexo D"**, (vi) el **"Anexo E"** y aquellos documentos proporcionados por las Partes con base en los cuales el **"Acreditante"** tomó la decisión de otorgar el Crédito en favor del **"Acreditado"**. Respecto de lo aquí referido el **"Acreditado"** y en su caso las demás personas físicas o morales comparecientes *(en calidad de "Obligado Solidario", "Garante Prendario", "Garante Inmobiliario")* reconocen que para la legal existencia del presente Contrato basta con la suscripción del Contrato de Crédito, del **"Anexo A"**, del **"Anexo E"** y de la Caratula de Crédito; esto toda vez que la suscripción de los Anexos B, C y D obedece a la comparecencia de las personas físicas o morales que voluntariamente adquieren la calidad de **"Obligado Solidario"**, **"Garante Prendario"** o **"Garante Inmobiliario"** respectivamente.

Los documentos Anexos estarán conformados por las características, datos, definiciones, documentación y demás información que es necesaria para la correcta interpretación de este Contrato, por lo que no será necesario que en dichos Anexos se precise con exactitud las cláusulas, apartados, párrafos o renglones que complementen aquella característica, dato, definición, documentación y demás información plasmada en los multicitados Anexos. Sin contradecir lo aquí expuesto, los Anexos utilizaran iguales o similares términos y/o definiciones establecidas en el cuerpo de este documento, con la única finalidad de facilitar la comprensión e interpretación del Contrato. Por lo que las **Partes** declaran que acordaron cada una de las cláusulas, Cláusulas Especiales, términos y condiciones plasmados en el presente Documento, por lo que en relación con la redacción utilizada comprenden, entienden y comparten la interpretación hecha por el **"Acreditante"** respecto del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. DESCUENTO Y CESIÓN. El **"Acreditado"** expresamente faculta, en los términos del artículo 299 de la LGTOC, al **"Acreditante"** para ceder o descontar, aún antes del vencimiento del presente contrato o de las disposiciones que se realicen al amparo del presente, los derechos a su favor que documenten las disposiciones del crédito. Por su parte, el **"Acreditado"** no podrá ceder, dar en garantía,

traspasar o en cualquier forma, negociar los derechos u obligaciones que en su favor o cargo se deriven del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA. El “Acreditante” en beneficio del “Acreditado” podrá restringir el plazo del Contrato, de la disposición del importe del Crédito o ambos a la vez, o denunciar el Contrato, mediante simple comunicación escrita dirigida al “Acreditado”, para lo cual éste último expresa su conformidad, en cuyo caso se extinguirá el Contrato en la parte no dispuesta. En el caso de que se restrinja el Crédito, el “Acreditado” no podrá disponer del mismo según lo establecido en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. Las Partes convienen en que en caso de que la “Acreditado” incurra en alguna de las causales de vencimiento que se mencionan a continuación, el “Acreditante” se reserva el derecho de dar por vencido anticipadamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, y por lo consiguiente exigir de inmediato la totalidad del importe del crédito dispuesto en una sola exhibición. Dichas causas de vencimiento anticipado son:

a) Si el “Acreditado” incumpliera en el pago puntual de cualquier cantidad principal, intereses, comisiones o cualesquiera otras cantidades pagaderas bajo lo pactado en este Contrato.

b) Si cualquier declaración hecha por el “Acreditado” y/o el “Obligado Solidario” y/o el “Garante Prendario” y/o el “Garante Inmobiliario”, en el Contrato y demás documentos suscritos a su amparo o bajo cualquier documento entregado relacionado con dicha transacción resultare falsa o incorrecta en la fecha en que fuere hecha, entregado o en aquella en la que el “Acreditante” se percate de dicho supuesto respectivamente; así como en el caso de que hubieren omitido proporcionar datos e información al “Acreditante”, que, de haberse proporcionado, éste último habría negado el otorgamiento del Crédito.

c) Si este Contrato dejare, por cualquier razón, de contar con plena fuerza legal y efecto o si el “Acreditado” así lo declarare.

d) Si el “Acreditado” no destinare el Crédito concedido precisamente al fin para el cual fue otorgado, desviando total o parcialmente dichos recursos con otros propósitos.

e) Si el “Acreditado” y/o el “Obligado Solidario” y/o el “Garante Prendario” y/o el “Garante Inmobiliario” no cumplen con sus obligaciones pactadas en este Contrato.

f) Si el “Acreditado” admite por escrito o por cualquier otro medio, su incapacidad para pagar sus deudas o solicita su declaración de estado concursal o se entabla demanda de dicho procedimiento en su contra.

g) Si los bienes del activo fijo destinados a la operación de la empresa del “Acreditado”, son objeto de embargo o gravamen por parte de terceros, que pongan en riesgo la operación de la empresa o el cumplimiento de las obligaciones de pago del “Acreditado” conforme a este Contrato.

h) Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del “Acreditado”, o por disolución de la sociedad en caso de ser esta persona moral.

i) Si el “Acreditado” cambia su objeto social o giro comercial, entra en estado de disolución liquidación, se fusiona con otra sociedad o escinde, sin autorización del “Acreditante”.

j) Si los accionistas actuales que detentan el control de la administración del “Acreditado” dejan de ser dueños de las acciones emitidas por esta o las proporciones de tenencia de las mismas disminuyeran de las proporciones actuales, que trajera como consecuencia la pérdida del control del “Acreditado”.

k) En general en cualquier caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por medio del presente Contrato y en todos los demás casos en que conforme a la ley deban darse por vencidas dichas obligaciones.

VIGÉSIMA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN FAVOR DEL ACREDITANTE. Durante la vigencia del presente Contrato el “Acreditado” y el “Obligado Solidario” se comprometen a las siguientes obligaciones:

i) Deberán informar al “Acreditante” de cualquier incumplimiento o posible incumplimiento a los acuerdos tomados en el presente Contrato.

ii) Deberán notificar al “Acreditante” dentro de los cinco días hábiles a partir de aquel al en que haya tenido conocimiento de la existencia de cualquier acción, demanda, litigio o procedimiento en su contra o de cualquier conflicto laboral de naturaleza individual o colectiva que afecte o pueda afectar su situación financiera y su capacidad para cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato.

iii) Deberán cumplir con todas las disposiciones legales necesarias para el debido desarrollo de su actividad comercial o profesional, obteniendo todas las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que al caso se requieran, cumpliendo las normas y acuerdos emitidos por cualquier autoridad.

iv) Deberán proporcionar al “Acreditante” la información que le requiera a fin de comprobar el destino del crédito.

v) Deberán proporcionar la información que requiera el “Acreditante” a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el “Acreditado” bajo este Contrato.

vi) Deberán invertir el importe del Crédito única y exclusivamente para los fines para el que fue otorgado.

vii) Se obligan a no incurrir en adeudos adicionales al amparado en este Contrato, sea de corto, mediano o largo plazo que afecten su solvencia o capacidad de pago; en este entendido el “Acreditado” puede adquirir adeudos adicionales con el “Acreditante” y/o terceros, siempre que estos no afecten su capacidad de pago.

viii) No podrán otorgar créditos o anticipos a terceros que en cualquier forma afecte su solvencia o capacidad de pago, excepto a sus proveedores.

ix) No podrán realizar actos que impliquen su extinción, suspensión de actividades, fusión, absorción o escisión, sin previo aviso y en su caso mediando consentimiento por parte del “Acreditante”.

x) Respecto de sus Acreditantes financieros a la fecha de celebración del presente Contrato, no podrán modificar las condiciones con ellos pactadas relativas a otorgamiento de garantías, ampliación de las mismas y cambios a las condiciones financieras, de tal forma que resulten más onerosas en perjuicio del “Acreditado” y en donde adicionalmente afecte su capacidad de pago.

xi) No podrán bajo, cualquier título, constituir usufructo o constituir cualquier tipo de gravamen sobre los activos y los bienes de su propiedad que se hubieran informado como justificante o comprobante de solvencia, que en su caso traiga consigo una afectación en la capacidad de pago del “Acreditado”.

xii) Deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato.

xiii) Proporcionar cualquier información o documentación solicitada, con la finalidad que el “Acreditante” de cumplimiento a las obligaciones ante las autoridades que supervisan la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

VIGÉSIMA QUINTA. SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE. Con la finalidad de rendir un mejor servicio, se pone a disposición del “Acreditado”, para la recepción de consultas, quejas o reclamaciones, la información sobre la Unidad Especializada de Atención, donde se indicará el proceso que deberá de seguir cada caso en particular.

Unidad Especializada:

Domicilio: **Avenida de la Calma, número 3483, Interior E, Colonia La calma, Código Postal 45070, Zapopan, Jalisco.**

Teléfono: 3334572113

Horario de atención de 09:00- 18:30 horas de lunes a sábado.

Titular de la Unidad Especializada: **(Humberto Hernández Serur).**

Correo electrónico: hrh_2022@outlook.es

Página de internet: www.imxpr.com/free/amanecer/hrh

Así mismo a continuación se insertan los datos de contacto de la CONDUSEF.

Centro de atención telefónica de CONDUSEF:

Teléfonos: en la ciudad de México: 55 53 40 09 99 y del Interior 01 800 999 80 80

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Dirección en Internet: www.condusef.gob.mx

VIGÉSIMA SEXTA. SOLICITUDES, CONSULTAS Y ACLARACIONES. El “Acreditado” podrá en cualquier momento realizar consultas de saldos, transacciones y movimientos en la UNE, acudiendo en días y horas hábiles para lo anterior será necesario que el “Acreditado” o su representante, acuda a dicha Unidad con identificación oficial.

Así mismo, cuando el “Acreditado” no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la UNE, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda

comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, el “Acreditante” estará obligado a acusar recibo de dicha solicitud.

Una vez recibida la solicitud de aclaración, el “Acreditante” tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al “Acreditado” el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el “Acreditado”. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal del “Acreditante” facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita el “Acreditante”, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el “Acreditado” deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta Cláusula.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, el “Acreditante” estará obligado a poner a disposición del “Acreditado” en la UNE, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta Cláusula, el “Acreditante” no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

El procedimiento previsto en esta Cláusula quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. ESTADOS DE CUENTA. El “Acreditado” podrá conocer su saldo, así como los cargos y abonos efectuados, en los Estados de Cuenta que ponga a su disposición el “Acreditante” de forma mensual. En este acto las partes contratantes acuerdan expresamente y manifiestan su conformidad en que dichos Estados de Cuenta serán entregados de forma gratuita por el “Acreditante” al “Acreditado” en cualquiera de sus sucursales, así como en el domicilio de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios dentro de los diez días siguientes a la fecha de corte que corresponda, sin que en ningún caso se dejen de generar Estados de Cuenta. Si el “Acreditado” no obtiene el estado de cuenta correspondiente, no lo libera del cumplimiento de las obligaciones que asume por medio del presente contrato.

La modificación de la modalidad de envío que en su caso acuerden las partes contratantes, deberá contar con el consentimiento del “Acreditado” el cual deberá necesariamente ser otorgado por escrito libre presentado en cualquiera de las sucursales del “Acreditante” o en

la Unidad Especializada; o en su caso podrá establecerse dentro de cualquier Anexo o inclusive en la Caratula del Crédito, el medio por el cual el "Acreditado" autoriza el envío de dicho Estado de Cuenta, el cual podrá enviarse a través del correo electrónico que en su caso sea declarado por las "Partes".

En adición a lo anterior, el "Acreditado" podrá consultar los saldos, transacciones y movimientos del crédito en cualquier sucursal del "Acreditante" o en la UNE, con el único requisito de llevar su identificación oficial vigente del primero o de su representante y los datos de identificación del crédito.

Cuando el "Acreditado" liquide el crédito que se otorga por medio del presente Contrato, el "Acreditante" deberá poner a su disposición al día hábil siguiente de recibir la liquidación respectiva, un estado de cuenta en el que se haga constar el fin de la relación contractual y la cancelación de los derechos y obligaciones derivados de este contrato, haciéndose especial énfasis en que no existen adeudos entre las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS. Todos los avisos y notificaciones que necesiten realizar las Partes en virtud de este Contrato, incluso las de carácter judicial se realizarán, en los domicilios señalados en los Anexos suscritos conjuntamente con el presente documento, los cuales se tienen aquí por reproducidos para todos los efectos legales como si se insertara a la letra.

Si alguna de las Partes cambia de domicilio, ésta deberá de notificar fehacientemente a las otras partes de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de dicho cambio. Mientras las Partes no notifiquen el cambio de sus domicilios, los emplazamientos, notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales se practicarán y surtirán todos sus efectos legales en los domicilios señalados en la presente Cláusula, por lo cual no se podrá hacer valer ninguna causa de nulidad de notificaciones por tal motivo.

VIGÉSIMA NOVENA. TÍTULO EJECUTIVO. Las Partes acuerdan que el "Acreditante" podrá, en caso de incumplimiento por parte de la "Acreditado", promover juicio ejecutivo mercantil en contra de éste último según el artículo 87-F de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que dispone que los contratos de crédito que celebren las sociedades financieras de objeto múltiple, no reguladas, acompañados del estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad correspondiente, hará de un título ejecutivo mercantil, mismo que podrá ser exigible en términos de las leyes aplicables.

El estado de cuenta contendrá los datos sobre la identificación del presente Contrato, el capital inicial dispuesto, el capital no pagado, el capital pendiente de vencer, las tasas de interés del crédito, los intereses moratorios generados; la tasa de interés aplicable a intereses moratorios, y el importe de accesorios generados.

TRIGÉSIMA. MODIFICACIONES. Las Partes podrán en cualquier momento modificar los términos y condiciones del presente Contrato, previo acuerdo por escrito entre las mismas.

El presente Contrato no podrá modificarse en lo referente a tasas de interés, así como tampoco podrán establecerse nuevas comisiones, modificarse las mismas, ni incrementarse los montos de las existentes, salvo pacto en contrario, o cuando se trate de una reestructura del

presente crédito, debiendo observarse en estos supuestos el consentimiento previo del "Acreditado".

TRIGÉSIMA PRIMERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Las "Partes" convienen en que los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente Documento, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto no definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación, deberá atenderse al contenido de los anexos, declaraciones y cláusulas, y de ninguna manera al título de éstas últimas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DIVISIÓN. Si cualquier disposición de este Contrato resulta inválida conforme a la ley aplicable, dicha disposición se considerará modificada en la medida necesaria para hacerla válida, manteniendo tan cercanamente como sea posible su intención original; ninguna disposición de este Contrato será afectada por el hecho de que otra disposición sea declarada inválida.

TRIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO. El "Acreditado", en su caso el "Obligado Solidario", el "Garante Prendario", el "Garante Inmobiliario", se obligan al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asumen en el presente Contrato, aún en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor.

TRIGÉSIMA CUARTA. REGISTRO EN EL REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS. Las "Partes" acuerdan que el presente contrato será inscrito en el Registro Único de Garantías dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración, obligándose a realizar todos los actos necesarios y a proporcionar la documentación requerida para tal efecto.

TRIGÉSIMA QUINTA. DERECHOS Y HONORARIOS. Todos los derechos y honorarios que se causen con motivo del presente Contrato serán por cuenta única y exclusiva de "Acreditado".

Asimismo, serán a cargo del "Acreditado" los gastos administrativos, comisiones y otros conceptos que se establecen en la Carátula de Crédito y dentro del "Anexo E"; así como todos los gastos que se originen por el otorgamiento, y cualquier trámite que fundado en la ley llegará a ocasionar el presente Contrato o su incumplimiento.

Para el caso de ejecución forzosa del presente Contrato, sea por la vía judicial, mediante procedimiento convencional o arbitral, el "Acreditado" cubrirá a su exclusivo cargo los gastos de cobranza judicial y/o extrajudicial, costos, honorarios, y costas de dicho procedimiento y en general cualquier erogación que el "Acreditante" haya realizado o tenga que realizar con motivo de la ejecución forzosa del presente Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, Carátula de Crédito, Anexos y demás documentos suscritos a su amparo, las Partes declaran aplicables las Leyes Federales y Locales vigentes en Zapopan, Jalisco, y se someten expresamente para su interpretación, cumplimiento y ejecución a los tribunales y autoridades judiciales competentes en Zapopan, Jalisco, ya sea del Fuero Común o Federal, renunciando al fuero que por domicilio o por cualquier otra causa, en el presente o en lo futuro, les pudiese corresponder.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- BUENA FE Y AUSENCIA DE VICIOS. Las **“Partes”** expresamente manifiestan que el presente Contrato contiene su fiel, espontánea y deliberada voluntad para celebrarlo y que el mismo no contiene error, dolo, omisión o vicio alguno del consentimiento o de la voluntad en su celebración, por lo tanto, no pudiendo ser invalidado por tales causas ya que el mismo se celebra de buena fe por las Partes.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO, LO RATIFICAN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA EN ZAPOPAN, JALISCO EL DÍA (***) DE (***) DE (***)

El **“Acreditado”** previa lectura del presente documento y de todos sus anexos, recibe una copia del contrato respectivo y sus anexos, sujetándose a todas y cada una de las cláusulas.